

最高人民法院关于企业法人营业执照被吊销后，其民事诉讼地位如何确定的复函

发 文 机 关：最高人民法院

发 布 日 期：2000. 01. 29

生 效 日 期：2000. 01. 29

时 效 性：现行有效

文 号：法经〔2000〕24 号

法经(2000)24 号

辽宁省高级人民法院：

你院《关于企业法人营业执照被吊销后，其民事诉讼地位如何确定的请示》收悉。经研究，答复如下：

吊销企业法人营业执照，是工商行政管理机关依据国家工商行政法规对违法的企业法人作出的一种行政处罚。企业法人被吊销营业执照后，应当依法进行清算，清算程序结束并办理工商注销登记后，该企业法人才归于消灭。因此，企业法人被吊销营业执照后至被注销登记前，该企业法人仍应视为存续，可以自己的名义进行诉讼活动。如果该企业法人组成人员下落不明，无法通知参加诉讼，债权人以被吊销营业执照企业的开办单位为被告起诉的，人民法院也应予以准许。该开办单位对被吊销营业执照的企业法人，如果不存在投资不足或者转移资产逃避债务情形的，仅应作为企业清算人参加诉讼，承担清算责任。你院请示中涉及的问题，可参照上述精神办理。

此复

最高人民法院

2000 年 1 月 29 日

附：辽宁省高级人民法院关于企业法人营业执照被吊销后，其民事诉讼地位如何确定的请示

最高人民法院：

一、案件基本事实

辽宁省高级人民法院就两件经济纠纷案件中遇到的同一性质的问题，请示到最高人民法院。

第一件案子的简要情况是：在辽宁省高级人民法院审理的交通银行沈阳分行城内支行诉辽宁宝亨集团有限责任公司(以下简称宝亨集团)、沈阳市沈空电器厂(以下简称沈空厂)等六被告借款合同欠款纠纷案件中，沈空厂为宝亨集团借款提供了连带责任保证。该笔借款在办理展期时，沈空厂因未按规定参加年检，于 1995 年 10 月 6 日被沈阳市东陵区工商局吊销了企业法人营业执照。但沈空厂仍在贷款展期合同保证栏加盖了单位公章和法定代表人名章，出具了连带保证的承诺。在本案审理过程中，沈空厂始终以自己名义参加诉讼。

第二件案子的简要情况是：在大连海事法院审理大连利丰船务代理公司(以下简称利丰公司)与大连实业船务公司纠纷案件二审期间，利丰公司于1999年6月21日被当地工商行政管理局以2年未参加年检为由吊销了企业法人营业执照。其主管部门大连三至广告公司则早于1998年9月28日被当地工商行政管理局以3年未参加年检为由吊销了企业法人营业执照。

我认为，企业法人营业执照被吊销后，其民事诉讼主体地位如何确定，是经济审判中一个带有普遍意义的问题，而这一问题目前法律尚无明确规定，故上报请示。

二、请示意见

就第一件案子被告之一沈空厂的民事诉讼主体资格确定问题写了两种不同意见，即一种意见认为，沈空厂企业法人营业执照既然被当地工商行政管理局予以吊销，按照《[民事诉讼法](#)》的有关规定，其已失去了参加民事诉讼的主体资格，故，应追加其主管(开办)单位为本案当事人参加诉讼。另一种意见则认为，沈空厂虽然被当地工商行政管理局吊销了企业法人营业执照，但吊销营业执照是一种处罚，与企业法人自行申请注销和歇业是有区别的。且，沈空厂单位公章和法定代表人名章均未收缴，沈空厂又愿以自己名义参加诉讼，法律也没有企业法人营业执照被吊销后，其民事责任如何确定的规定。因此，简单地宣布沈空厂参加签订的保证合同无效缺乏法律依据。既然沈空厂已参加了诉讼，就应承认其存在，并依法判令其应负的民事责任。

现予请示，请批复。



扫一扫，手机阅读更方便